

특정금전신탁 계약서

원금
손실가능
상품

본 계약서는 법령 및 내부통제기준에 따른 절차를 거쳐
금융소비자에게 제공되는 문서입니다.

위탁자와 수탁자 주식회사 우리은행은 다음의 특정금전신탁 계약을 체결한다.

제 1 조 (신탁의 목적)

위탁자는 수익자의 이익증식 및 신탁재산 관리를 목적으로 금전을 신탁한다.

제 2 조 (신탁금액)

- 이 신탁의 신탁금액은 [별표]의 신탁계약 세부내역에서 정하는 바에 따른다.
- 위탁자는 제3조에서 정한 신탁기간 이내에 수탁자의 승낙을 얻어 추가신탁 할 수 있으며, 추가신탁하는 경우에는 [특정금전신탁계약서 별지1]의 특정금전 신탁 추가신탁 계약서에 의하여 신탁계약을 체결한다.

제 3 조 (신탁기간)

- 신탁기간은 [별표]의 신탁계약 세부내역에서 정하는 바에 따른다.
- 운용방법의 변경 없이 신탁기간이 연장되는 경우 이 신탁계약은 연장된 신탁기간 동안에도 동일한 운용방법을 적용한다.

제 4 조 (수익자)

- 이 신탁의 수익자는 [별표]의 신탁계약 세부내역에서 정하는 바에 따른다.
- 위탁자는 수익자와 연서로써 수탁자의 승낙을 얻어 수익자를 새로 지정하거나 변경할 수 있다. 이 권리는 위탁자에게 전속되며 상속되지 아니한다.
- 위탁자가 제1항의 수익자를 지정하지 않는 경우 위탁자를 수익자로 본다.

제 5 조 (신탁재산의 운용)

- 위탁자는 다음의 신탁자금 운용방법 중에서 신탁재산인 금전의 운용방법을 선택하여 [별표]의 신탁계약 세부내역에 기재하여 운용하도록 지시하며, 수탁자는 이 지시에 따라 신탁재산인 금전을 운용한다. 다만, 위탁자가 지정한 방법대로 운용할 수 없는 신탁재산이 있는 경우에는 수탁자는 금융투자업규정 제4-85조 제3항에 따라 수탁자의 고유계약에 대한 일시적인 자금 대여 또는 자금중개회사의 중개를 거쳐 행하는 단기자금 대여의 방법으로 운용할 수 있다.

신탁자금 운용방법

- | | |
|--------------|--------------------------------|
| 1. 대출금 | 15. 발행어음 |
| 2. 골콘 | 16. 양도성예금증서 |
| 3. 한도조건부채권 | 17. 신용카드채권 |
| 4. 국채 | 18. 개발신탁수익증권 |
| 5. 통화안정증권 | 19. 공사채형수익증권 |
| 6. 기타 금융채 | 20. 주식형 수익증권 |
| 7. 지방채 | 21. 파생결합증권 |
| 8. 사채 | 22. 기타의 증권 |
| 9. 주식 | 23. 부동산의 매입 및 개발 |
| 10. 외화증권 | 24. 증권지주의 선물거래 |
| 11. 보증어음 | 25. 증권외의 옵션 |
| 12. 자유금리기업어음 | 26. 기타 신탁법 및 신탁업 관계 법령에서 정한 방법 |
| 13. 표지어음 | |
| 14. 중개어음 | |

* 신탁계약의 종료에도 불구하고, 기업어음증권의 경우 부도발생시 해당 지분만큼 실물로 지급하는 것이 곤란할 수 있으며, 분할 후 실물로 지급을 받는다 하더라도 기업어음증권의 권리자로서 정상적인 권리행사가 어려울 수 있습니다.

* 한국예탁결제원에 예약된 어음의 경우 이자소득의 원천징수시기를 만기일로 정한 때에는 만기일 전 실물인출이 제한 될 수 있습니다.

- 수탁자는 운용상 발생하는 수익에 대하여도 위탁자가 별도의 지시를 하지 않는 한 제1항과 같이 처리한다.
- 주식에 운용할 경우 동 주식에 관한 권리행사는 관계법령이 정하는 범위 내에서 수탁자가 직접 행사한다.
- 정기예금을 운용방법으로 지정하는 경우 위탁자는 신탁기간 만료일 이전에 만기가 도래하는 정기예금을 지정하여야 하며, 위탁자가 신탁계약을 종료하지 하는 경우 당해 신탁재산으로 운용중인 정기예금을 만기 전에 해지할 수 있으며, 이로 인한 이자수익의 감소 등 제반 불이익은 위탁자에게 귀속된다.
- 수탁자는 이 신탁금을 다른 신탁금과 구분하여 관리·운용한다.
- 제2조제2항에 따라 추가신탁하는 경우 위탁자의 별도 운용지시가 없는 한 제1항에서 정한 방법대로 운용한다.
- 위탁자는 제1항에서 정한 신탁재산 운용방법의 변경을 요구할 수 있으며, 수탁자는 특별한 사유가 없는 한 위탁자의 요구에 응하여야 한다.

제 6 조 (대리인의 지정)

- 위탁자는 제5조에서 정한 신탁재산 운용방법에 대하여 일체의 지시권을 대리인으로 하여금 행사하게 할 수 있다. 이때에는 수탁자가 정한 소정의 대리인 신고서를 제출하여야 한다.
- 위탁자는 대리인 변경신청서를 제출하여 제1항의 대리인을 변경할 수 있다.

제 7 조 (운용내역 통보 등)

- 수탁자는 매분기 말일을 기준으로 신탁재산의 운용내역을 다음 달 말일까지 금융투자업규정 제4-93조 제11호에서 정한 바에 따라 위탁자에게 서면, 전자우편 등으로 통보하여야 한다. 다만, 위탁자가 정기적인 통보를 원하지 않을 경우 그 내용을 [별표]의 신탁계약 세부내역에 명기한 후 통보를 생략할 수 있다.
- 제1항에도 불구하고 위탁자 또는 수익자가 신탁재산의 운용내역 및 재산의 평가가액을 확인하고자 할 때에는 수탁자는 그 내용을 즉시 제공하여야 한다.
- 위탁자가 본인의 재무상태, 투자목적 등에 대하여 수탁자에게 상담을 요청하는 경우 수탁자는 상담요구에 응하여야 한다.

제 8 조 (법적절차)

신탁재산과 관련하여 소송 등 법적 조치가 필요한 경우 수탁자는 위탁자와 협의하여 상당한 법적 조치를 하여야 하며, 이에 따른 소요비용은 수탁자의 책임있는 사유가 없는 한 신탁재산 중에서 사용하거나 위탁자 또는 수익자에게 따로 청구할 수 있다.

제 9 조 (원본과 이익의 보전)

이 신탁은 원본과 이익의 보전을 하지 아니하며 경우에 따라서는 원본의 손실이 발생할 수 있다.

제 10 조 (손익의 귀속 등)

신탁재산 운용으로 발생하는 수익 및 손실은 전부 수익자에게 귀속된다.

제 11 조 (신탁재산의 표시)

신탁재산에 대하여는 신탁의 등기 또는 등록을 하여야 하며, 등기 또는 등록을 할 수 없는 경우에는 신탁재산임을 표시한다.

제 12 조 (신탁기본보수)

- 신탁기본보수(이하 “기본보수”라 함)는 [별표]의 신탁계약 세부내역에서 정한 산식에 따라 계산한다. 이 경우 신탁원본평균잔액이라 함은 일별 신탁 원본을 신탁기간(일수)동안 누적하여 합한 금액을 신탁기간(일수)으로 나눈 금액을 말한다.
- 본 조에서 신탁기간(일수) 계산은 신탁계약을 체결한 날 또는 직전 기본보수 차감일부터 제3항에서 정한 기본보수 수령일 또는 청구일의 전일까지로 한다.
- 수탁자는 제1항에 따라 계산된 기본보수를 제14조 제1항에서 정한 신탁이익 지급일에 신탁재산 중에서 수령하거나 위탁자 또는 수익자에게 따로 청구할 수 있다.
- 제1항의 신탁보수율은 경제사정의 변화 또는 신탁사무의 처리에 변동이 있을 때에는 수탁자는 위탁자 및 수익자와 협의하여 이를 변경할 수 있다.

제 13 조 (신탁수익보수)

- 수탁자는 신탁수익보수(이하 “수익보수”라 함)를 수익보수 계산일 현재 신탁재산가액이 최초 신탁원본보다 큰 경우에 한하여 신탁재산 중에서 수령하거나 위탁자 또는 수익자에게 따로 청구할 수 있다. 이 때 신탁원본은 최초 신규일로부터 수익보수 계산일 현재까지 일부해지금액이 있는 경우 일부해지 금액을 차감하여 계산한다.
- 수익보수 계산일은 다음 각 호와 같다.
 - 신탁기간 만료일 전 영업일
 - 위탁자가 신탁계약 해지(일부해지 포함)를 신청한 날 이후 신탁원본 지급일 전 영업일
- 기준지표는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 것으로 정함을 원칙으로 하되, 위탁자와 수탁자가 합의하는 경우 달리 정할 수 있다.
 - 증권시장 또는 파생상품시장에서 널리 사용되는 공인된 지수를 사용할 것
 - 신탁재산의 성과를 공정하고 명확하게 보여줄 수 있는 지수를 사용할 것
 - 검증가능하고 조작할 수 없을 것
- 제6항의 수익보수 산정 시 기준지표는 [별표]의 신탁계약 세부내역에서 정한 바에 따른다.
- 이하 본 조에서 사용되는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.
 - 신탁수익이란 다음 각 목의 금액을 합산한 가액을 의미한다.
 - 수익보수 계산일 현재 신탁재산가액에서 신탁원본과 기본보수를 차감한 금액
 - 신탁계약을 체결한 날 또는 직전 수익보수 계산일 이후 수익보수 계산일 전일까지 수익자에게 지급한 신탁이익
 - 신탁수익률이란 신탁수익을 신탁원본으로 나눈 비율을 의미한다.
 - 기준지표수익률이란 신탁계약을 체결한 날 또는 직전 수익보수 계산일의 장종료시 기준지표 대비 수익보수 계산일의 장종료시 기준지표의 상승 또는 하락 비율을 의미한다.
- 수익보수 가액은 다음의 각 호에 따라 계산한다.
 - 신탁수익률이 0 보다 크고 기준지표수익률보다 큰 경우 [별표]의 신탁계약 세부내역에 정한 바에 따라 계산한다.
 - 신탁수익률이 0 보다 크지 않거나 기준지표수익률보다 크지 않은 경우 수익보수는 0원으로 한다.
- 수탁자는 제6항에 따라 계산된 수익보수를 제14조 제1항에서 정한 신탁이익 지급일에 신탁재산 중에서 수령하거나 위탁자 또는 수익자에게 따로 청구할 수 있다.
- 제6항에도 불구하고 수탁자는 위탁자 또는 수익자와 협의하여 수익보수의 산정기준을 별도로 정할 수 있다.

특정금전신탁 계약서

원금
손실가능
상품

본 계약서는 법령 및 내부통제기준에 따른 절차를 거쳐 금융소비자에게 제공되는 문서입니다.

제 14 조 (이익계산 및 지급)

- ① 이 신탁은 [별표]의 신탁계약 세부내역에서 정한 날에 이익을 계산하여 신탁원본에 가산하거나 수익자에 지급한다.
- ② 신탁이익의 계산의 대상기간은 신탁계약을 체결한 날 또는 직전 이익지급일부터 제1항에서 정한 이익지급일의 전일까지 한다.

제 15 조 (조세 및 제비용)

수탁자의 귀책사유 없이 발생하는 신탁재산에 대한 조세 및 공과금과 기타 신탁사무의 처리에 필요한 비용은 신탁재산 중에서 사용하거나 위탁자 또는 수익자에게 따로 청구한다.

제 16 조 (중도해지)

- ① 제3조에서 정한 신탁기간 만료전이라도 위탁자는 수탁자에게 신탁계약의 해지를 신청할 수 있으며, 수탁자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다. 다만, 신탁재산을 처분하기 곤란하여 신탁원본 및 신탁이익의 상환이 정상적으로 이루어지지 않거나 신탁재산의 만기가 도래하지 아니한 경우 등 특별한 사유가 있는 때에는 신탁재산을 처분하여 현금화가 가능할 때까지 중도해지가 불가능할 수 있으며, 중도해지가 가능하더라도 가격조건이 불리하게 되어 수익률이 하락할 수 있다.
- ② 제1항에 따라 신탁기간 만료전에 신탁계약을 해지하는 경우에는 제12조에서 정한 신탁보수와 [별표]의 신탁계약 세부내역에서 정한 중도해지수수료를 받는다.
- ③ 위탁자가 사망하였을 때에는 위탁자와 수익자가 동일한 경우를 제외하고는 수탁자와 수익자가 합의하여 신탁계약을 종료할 수 있다.
- ④ 제2항에도 불구하고 수탁자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 중도해지 수수료를 받지 아니한다.
 1. 수탁자의 귀책사유에 의하여 해지하는 경우
 2. 위탁자와 수탁자가 합의하여 해지하는 경우
 3. 위탁자가 수탁자의 신탁계약 변경에 동의하지 아니하여 해지하는 경우
 4. 관련법규에서 중도해지수수료 징수 예외의 사유로 인정한 경우
- ⑤ 위탁자가 신탁계약을 중도해지 하는 경우 수탁자가 선취 신탁보수를 받은 때에는 중도해지 이후의 기간에 대한 선취 신탁보수를 일할 계산하여 위탁자에게 반환하고, 수탁자가 후취 신탁보수를 받을 때에는 중도해지시점까지의 기간에 대한 후취 신탁보수를 위탁자로부터 받는다.

제 17 조 (신탁의 종료)

- ① 이 신탁계약의 종료사유는 다음 각 호와 같다.
 1. 신탁기간이 만료된 경우
 2. 신탁의 목적을 달성하였거나 달성할 수 없게 된 경우
 3. 신탁계약이 전부해지되는 경우
- ② 신탁계약 종료 사유 발생일 이후 위탁자가 신탁재산에 대한 처리방법에 대하여 별도의 지시를 하지 않는 경우 수탁자는 제5조 제1항 단서에서 정하는 방법에 따라 신탁재산을 운용한다. 이 경우 신탁계약 종료 사유 발생일 이후의 기본보수는 계약시에 위탁자와 수탁자가 별도로 합의하여 정하기로 한다.
- ③ 신탁계약이 종료된 경우 수탁자는 최종계산서를 작성하여 수익자의 승인을 얻는다.
- ④ 최종계산서에 대하여 수익자가 승인을 하지 아니한 경우 수탁자는 수익자에게 최종계산의 승인을 요구하고, 수익자는 계산승인의 요구를 받은 때로부터 1개월 이내에 승인여부를 수탁자에게 통지하여야 한다.
- ⑤ 수탁자는 제4항의 계산승인을 요구하는 경우 “수익자는 최종계산에 대하여 이의가 있는 경우 계산승인을 요구받은 때로부터 1개월 이내에 이의를 제기할 수 있으며, 그 기간 내에 이의를 제기하지 않으면 수익자가 최종계산을 승인한 것으로 본다”라는 취지의 내용을 수익자에게 고지하여야 한다.
- ⑥ 수익자가 수탁자로부터 제4항의 계산승인을 요구받은 때로부터 1개월 내에 이의를 제기하지 아니하는 경우 제3항의 계산을 승인한 것으로 본다.
- ⑦ 수탁자는 신탁재산 중 처분하여 현금화하기 곤란하거나, 위탁자가 신탁재산을 운용 현상대로 교부할 것을 요청한 경우에는 신탁재산을 운용현상대로 교부한다. 다만, 운용현상대로 교부가 곤란한 경우 수탁자는 위탁자가 별도의 의사 표시를 하지 않는 한 교부가 가능해 질 때까지 보관, 관리 및 추심을 한다.
- ⑧ 신탁재산의 만기가 신탁계약의 종료 이후에 도래하는 경우 신탁계약 종료시 신탁재산을 처분하여 현금화하기가 곤란하여 신탁원본 및 신탁이익의 지급이 정상적으로 이루어지지 않을 수 있으며, 신탁재산을 처분하여 현금화 할 수 있더라도 가격조건이 불리하게 되어 수익률이 하락할 수 있다. 또한 신탁재산의 만기가 신탁계약의 종료 이전에 도래하는 경우에는 수익률이 하락할 수 있다.

제 18 조 (청약의 철회)

- ① 위탁자는 「금융소비자 보호에 관한 법률」 제46조 및 관련 규정이 정하는 바에 따라 청약철회가 가능한 신탁계약에 한하여 계약서류를 제공받은 날(계약서류를 제공받지 아니한 경우에는 계약체결일로부터 7일 이내) 청약 철회할 수 있다.
- ② 수탁자는 위탁자의 청약 철회권 행사에 따라 위탁자로부터 이미 받은 금전을 반환하고 그 반환이 늦어진 기간에 대해서는 민법 제379조 법정 이율에 따라 일 단위로 계산하여 지급한다.

제 19 조 (위법계약의 해지)

위탁자는 「금융소비자 보호에 관한 법률」 제47조 및 관련 규정이 정하는 바에 따라 위법계약의 해지가 가능한 경우에 한하여 계약체결일로부터 5년을 초과하지 않는 범위에서 계약체결에 대한 위반사항을 안 날부터 1년 이내에 계약의 해지를 요구할 수 있다.

제 20 조 (양도 및 담보제공)

이 신탁의 수익권을 양도하거나 담보제공 하고자 할 때에는 위탁자와 수익자의 연서로써 수탁자의 승낙을 받아야 한다.

제 21 조 (일부해지)

위탁자는 수탁자에게 이 신탁계약의 일부 해지를 신청할 수 있으며, 수탁자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응해야 한다. 이 경우 수탁자는 제16조제2항에서 정한 중도해지수수료를 받는다.

제 22 조 (신탁기간 연장)

- ① 이 신탁의 신탁기간은 위탁자와 수익자의 연서로써 수탁자의 승낙을 얻어 연장할 수 있다.
- ② 제1항의 신탁기간 연장기간중에 중도해지하는 경우 중도해지수수료는 위탁자와 수탁자가 별도로 합의하여 정하기로 한다.

제 22 조의 2 (신탁계약의 변경 등)

- ① 수탁자는 이 신탁계약을 변경하고자 하는 경우 변경내용(기존 고객에 대한 변경약관 적용 여부, 신규대비표 등)을 변경예정일 20일전에 고객이 확인할 수 있도록 회사의 영업점에 마련해두거나 인터넷 홈페이지, 온라인 거래를 위한 컴퓨터 화면, 그 밖에 이와 유사한 전자통신매체를 통하여 게시한다. 다만, 자본시장법 등 관계법령 또는 거래소 업무규정의 제·개정 등에 따른 제도변경 등으로 신탁계약이 변경되는 경우로서 본문에 따라 안내하기가 어려운 급박하고 부득이한 사정이 있는 경우에는 변경내용을 앞의 문장과 같은 방법으로 개정 신탁계약의 시행일 전에 게시한다.
- ② 제1항의 변경내용이 위탁자에게 불리하거나 중요한 경우 수탁자는 이를 서면 등 위탁자와 사전에 합의한 방법으로 변경예정일 1개월 전까지 개별통지(기존 고객에 대한 변경약관 적용 여부, 신규대비표 포함)하여야 한다. 다만, 위탁자에게 변경 전 내용이 그대로 적용되는 경우 또는 위탁자가 변경내용에 대한 통지를 받지 아니하겠다는 의사를 명시적으로 표시한 경우에는 그러하지 아니하다.
- ③ 수탁자는 제2항의 통지를 할 경우 “위탁자는 계약의 변경에 동의하지 아니한 경우 계약을 해지할 수 있으며, 통지를 받은 날로부터 변경예정일 전의 영업일까지 계약해지의 의사표시를 하지 아니한 경우에는 변경에 동의한 것으로 본다”라는 취지의 내용을 통지하여야 한다.
- ④ 위탁자가 제3항의 통지를 받은 날로부터 변경예정일 전의 영업일까지 계약 해지의 의사를 표시하지 아니하는 경우에는 변경에 동의한 것으로 본다.
- ⑤ 수탁자는 일반적으로 사용하는 특정금전신탁계약서(이하 본 항에서는 “계약서”라 함)를 영업점에 비치 또는 게시하여 위탁자가 요구할 경우 이를 교부하여야 하며, 인터넷 홈페이지, 온라인 거래를 위한 컴퓨터 화면 그 밖에 이와 유사한 전자통신매체에 게시하여 위탁자가 계약서를 조회하고 다운로드(화면출력 포함)받을 수 있도록 하여야 한다.

제 23 조 (사고신고 등)

위탁자는 다음의 경우에는 지체 없이 필요한 절차를 밟아 수탁자에게 신고하여야 한다. 신고의 지연으로 인하여 발생한 손해에 대하여 수탁자는 수탁자의 책임 있는 사유가 없는 한 책임을 지지 아니한다.

1. 중서 · 거래인감 등을 분실 · 도난 · 훼손하였거나 변경하고자 할 때
2. 위탁자, 수익자, 대리인, 기타 신탁계약 관계자에 관한 성명 · 상호 · 주소 등의 변경, 사망 또는 행위능력에 변동이 있을 때

제 24 조 (인감신고)

위탁자와 수익자가 거래인감을 신고한 경우 수탁자가 서류에 날인된 인영을 신고한 인감과 육안으로 주의깊게 비교 · 대조하여 틀림없다고 여기고 본인확인 절차를 실시하여 신탁재산의 교부 및 기타 처리를 한 후에는 인감의 위조 · 변조 또는 도용 등의 사유가 있더라도 이로 인하여 발생한 손해에 대하여는 수탁자는 수탁자의 귀책사유가 없는 한 그 책임을 지지 아니한다.

제 25 조 (특약)

위탁자와 수탁자는 신탁법 등 신탁업 관계법령에 위배되지 않는 범위 내에서 특약을 체결할 수 있다. 특약사항은 [별표]의 신탁계약 세부내역에 기재한다.

제 26 조 (준용)

이 계약에 규정되어 있지 않은 사항은 신탁법 등 신탁업 관계법령에 의한다.

제 27 조 (관할법원)

이 신탁계약으로 인한 소송은 민사소송법에 정하는 관할법원에 제기하기로 한다.

제 28 조 (신탁계약서 작성)

이 신탁계약서는 2통 작성하여 위탁자와 수탁자가 각 1통씩 보관하며, 수탁자는 위탁자에게 별도의 신탁증서를 교부한다.